



P U T U S A N

Nomor 155/PID/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD FAUZI Bin H. MUHAMMAD
TABERI (Alm);
Tempat lahir : Martapura
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/6 April 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Veteran Kelurahan Keraton No. 01 RT 37
RW 13, Kecamatan Martapura, Kabupaten
Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Fauzi Bin H. Muhammad Taberi (Alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/VIII/2019/Reskrim tanggal 8 Agustus 2019;

Terdakwa Muhammad Fauzi Bin H. Muhammad Taberi (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020 ;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor : 155/PID/2019/PT BJM



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Andri Ariyanto, S.H., M.H., H. Bahrudin, S.H., M.H., dan M. Andrianor, S.H., Advokat & Pengacara, Konsultan Hukumpada Kantor ANDRI A, S.H., M.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Tembus Perumnas Kayu Tangi Ujung Komplek Sari Mekar RT 42 No. 20, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERK : PDM-63/Q.3.19/09/2019 tanggal 9 September 2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAUZI Bin H. MUHAMAD TABERI (alm), pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Veteran Kel. Keraton No. 01 RT. 37 RW. 13 Kec. Martapura Kab. Banjar Prop. Kalimantan Selatan mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yakni berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Nopol: DA 1246 MB, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi Wati pada hari Senin Tanggal 29 Juli 2019 skj. 11.00 Wita dengan mengatakan "Ada nih mobil, orangnya perlu duit, nitip mobil sementara", kemudian Terdakwa menanyakan "punya dia sendiri lah mobilnya" kemudian saksi Wati mengatakan "Iya, " kemudian Terdakwa mengatakan " Bisalah mau ngomong dengan orangnya "kemudian telpon disambungkan ke saksi HENNY FARIDA Binti FARDHY ASYIKIN" kemudian terdakwa menanyakan "Benarlah mobil Ibu Henny" kemudian dijawab benar" kemudian saksi HENNY bersama dengan saksi Wati datang ke rumah terdakwa, kemudian skj. 15.00 Wita datang saksi Wati bersama dengan saksi HENNY FARIDA Binti FARDHY ASYIKIN dan laki-laki yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya terdakwa menanyakan kembali kepada saksi HENNY "Hen ini mobil kamukah" kemudian dijawabnya "Ya" Ini atas nama kaka Iparku di STNK tetapi saya yang



menjalankan, kita sebentar aja minjam, paling cepat seminggu paling lambat satu bulan“ kemudian jadi kesepakatan sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi HENNY FARIDA Binti FARDHY ASYIKIN, sedangkan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi Wati dan laki-laki yang tidak dikenal, untuk dibagi, (fee / keuntungan sebesar 10 %, sesuai ketentuan), perjanjian nitip mobil paling lama 1 (satu) bulan, kemudian jika jatuh tempo saksi HENNY FARIDA Binti FARDHY ASYIKIN membayar sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian pembayaran dilakukan dengan kwitansi (terdakwa lupa menaruh kwitansinya) kemudian saksi HENNY FARIDA Binti FARDHY ASYIKIN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nomor Polisi DA 1246 MB, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JJJ094313, Nomor Mesin : 3NRH310541 warna putih, beserta 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Calya Nomor Polisi DA 1246 MB, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JJJ094313, Nomor Mesin : 3NRH310541 warna putih an. EDDY ROSSA OCTAVIA dan kunci mobil.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EDDY ROSSA OCTAVIA Bin GAYO SYAMSUDIN (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

II. Surat Tuntutan (*requisitoir*) Nomor REG.PERKARA : PDM-63/Q.3.19/10/2019, tanggal 5 Nopember 2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan MUHAMMAD FAUZI Bin H. MUHAMMAD TABERI (alm)bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nomor Polisi DA 1246 MB, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JJJ094313, Nomor Mesin : 3NRH310541 warna putih;



Dikembalikan kepada pemiliknya sdr. NURUL HAYATI Binti M. KUSASI (alm);

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mrh tanggal 28 Nopember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Bin H. MUHAMMAD TABERI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa MUHAMMAD FAUZI Bin H. MUHAMMAD TABERI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nomor Polisi DA 1246 MB, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JJ094313, Nomor Mesin : 3NRH310541 warna putih;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Calya Nomor Polisi DA 1246 MB, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JJ094313, Nomor Mesin : 3NRH310541 warna putih a.n Eddy Rossa Octavia;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nurul Hayati Binti M. Kusasi (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 140/Pid.B/2019/PN Mrh, tanggal 28 November 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2019 yang dilaksanakan oleh Susilo Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 5 Desember 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2019 yang dilaksanakan oleh Susilo Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
- VI. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Desember 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 18 Desember 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2019 ;
- VII. Membaca Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mrh tanggal 12 Desember 2019 dan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Desember 2019 Nomor W15-U9/2430/HK.01/12/2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mrh tanggal 28 Nopember 2019, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut ternyata pengajuannya masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Desember 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Marabahan yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terhadap Terdakwa adalah sangat ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.
2. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menerima hasil gadai mobil yang bukan pemilik aslinya dari saksi HENNY FARIDA BINTI FARDHY ASYIKIN dan menerima keuntungan dari hasil gadai tersebut yang mana sesuai dengan kuitansi pinjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan uang yang diterima hanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi HENNY FARIDA BINTI FARDHY ASYIKIN, yang nantinya tetap akan dibayar sesuai dengan yang tertera pada kuitansi yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan kata lain

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor : 155/PID/2019/PT BJM



yaitu terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil gadai, yang mana pada saat itu barang yang digadaikan adalah berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Nopol: DA 1246 MB, dengan kejadian tersebut pemilik an. NURUL HAYATI Binti M. KUSASI (alm) mengalami kerugian sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) serta tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan sebagai driver taksi online selama kurang lebih 3 bulan di Banjarmasin.

Berdasarkan fakta persidangan dengan fakta yuridis yang tersedia dalam Berkas Perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD FAUZI Bin MUHAMMAD TABERI (alm), berdasarkan acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

3. Berdasarkan fakta persidangan dengan fakta yuridis yang tersedia dalam Berkas Perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD FAUZI Bin MUHAMMAD TABERI (alm), berdasarkan acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Veteran Kel. Keraton No. 01 RT. 37 RW. 13 Kec. Martapura Kab. Banjar Prop. Kalimantan Selatan mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi WATI pada hari Senin Tanggal 29 Juli 2019 skj. 11.00 Wita dengan mengatakan "Ada nih mobil, orangnya perlu duit, nitip mobil sementara", kemudian Terdakwa menanyakan "punya dia sendiri lah mobilnya" kemudian saksi WATI mengatakan "Iya, " kemudian Terdakwa mengatakan "Bisalah mau ngomong dengan orangnya "kemudian telpon disambungkan ke saksi HENNY FARIDA BINTI FARDHY ASYIKIN" kemudian terdakwa menanyakan "Benarlah mobil Ibu Henny" kemudian dijawab benar" kemudian saksi HENNY bersama dengan saksi WATI datang ke rumah terdakwa, kemudian skj. 15.00 Wita datang saksi WATI bersama dengan saksi HENNY FARIDA BINTI FARDHY ASYIKIN dan laki-laki yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya terdakwa menanyakan kembali kepada saksi HENNY "Hen ini mobil kamukah" kemudian dijawabnya "Ya" Ini atas nama kaka Iparku di STNK tetapi saya yang menjalankan, kita sebentar aja minjam, paling cepat seminggu paling lambat satu bulan" kemudian jadi kesepakatan sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi HENNY FARIDA BINTI FARDHY ASYIKIN, sedangkan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)



terdakwa serahkan kepada saksi WATI dan laki-laki yang tidak dikenal, untuk dibagi, (fee / keuntungan sebesar 10 %, sesuai ketentuan), perjanjian nitip mobil paling lama 1 (satu) bulan, kemudian jika jatuh tempo saksi HENNY FARIDA BINTI FARDHY ASYIKIN membayar sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian pembayaran dilakukan dengan kwitansi, kemudian saksi HENNY FARIDA BINTI FARDHY ASYIKIN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nomor Polisi DA 1246 MB, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JJJ094313, Nomor Mesin : 3NRH310541 warna putih, beserta 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Calya Nomor Polisi DA 1246 MB, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JJJ094313, Nomor Mesin : 3NRH310541 warna putih an. EDDY ROSSA OCTAVIA dan kunci mobil, akibat perbuatan terdakwa saksi NURUL HAYATI Binti M. KUSASI (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

4. Dalam fakta persidangan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa melakukan ini adalah perbuatan yang tidak ada maksud atau niat melakukan penadahan, melainkan karena kemanusiaan, kami selaku penuntut umum melihat kata-kata kemanusiaan dalam hal ini tidak terlihat sama sekali, karena pada saat proses sidang pembuktian pemeriksaan terdakwa yang mana pada saat itu ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwasanya sebelum bertemu dengan saksi HENNY FARIDA BINTI FARDHY ASYIKIN terdakwa ditelpon oleh sdr. WATI dan Sdr. Riski yang menawarkan kepada terdakwa ada orang yang ingin menggadaikan mobilnya, kemudian terdakwa langsung meminta berbicara kepada saksi HENNY FARIDA BINTI FARDHY ASYIKIN sendiri untuk memastikan apakah benar saksi ingin menggadaikan mobilnya, dari situ kami kami selaku penuntut umum sudah melihat bahwa terdakwa sudah memiliki niat untuk menerima gadai dari saksi HENNY FARIDA BINTI FARDHY ASYIKIN disini *niat jahat* terdakwa sudah terlihat (*mens rea*), selanjutnya terdakwa didatangi oleh saksi HENNY FARIDA BINTI FARDHY ASYIKIN bersama dengan sdr. WATI dan Riski di rumah terdakwa dan melakukan transaksi gadai yang mana awalnya saksi HENNY FARIDA BINTI FARDHY ASYIKIN ingin meminjam uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengobati orang tuanya yang lagi sakit, mau di operasi, namun terdakwa hanya bisa meminjami uang sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), namun yang diberikan kepada saksi HENNY FARIDA BINTI FARDHY ASYIKIN hanya uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima



juta rupiah), sedangkan sisa uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diberikan langsung oleh terdakwa kepada sdr. WATI dan Riski (sebagai perantara), namun pada kenyataannya tertulis di kwitansi yang mana saksi HENNY FARIDA BINTI FARDHY ASYIKIN berhutang kepada terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dalam hal ini terlihat jelas bahwa terdakwa memang tidak memiliki hati nurani maupun apa yang disampaikan dalam isi pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa memberikan bantuan tersebut hanya karena Kemanusiaan, namun pada kenyataannya bahwa terdakwa memberikan bantuan tersebut dengan harapan menerima Bunga dari saksi HENNY FARIDA BINTI FARDHY ASYIKIN sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena uang yang diterima oleh saksi HENNY FARIDA BINTI FARDHY ASYIKIN hanya sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam kwitansi yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam hal ini sesuai dengan unsur pasal 480 ayat (1) KUHP, yaitu menerima gadai, untuk menarik keuntungan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan pada saat di persidangan terdakwa juga berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas apabila Hakim berpendapat dan memutuskan terdakwa MUHAMMAD FAUZI Bin H. MUHAMMAD TABERI (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, tentunya hal tersebut terlalu ringan dengan apa yang sudah diperbuat oleh terdakwa yang telah merugikan saksi NURUL HAYATI Binti M. KUSASI (alm) sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) serta kerugian materiil selama 3 bulan tidak dapat mencari nafkah yang di dapat dari mengemudi taksi online serta saksi harus membayar kredit mobil tersebut selama kurang lebih 3 bulan tanpa adanya hasil dari saksi mencari nafkah mengemudi taksi online tersebut, maka setidaknya-tidaknya terdakwa tidak pantas dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan tersebut.

Oleh karena itu, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 140/Pid.B/2019/PN.Mrh tanggal 28 Nopember 2019 dan menerima permohonan Banding ini, dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin terkait penjatuhan hukuman dengan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa MUHAMMAD FAUZI Bin H. MUHAMMAD TABERI (alm)



sesuai dengan tuntutan kami pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 yaitu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nomor Polisi DA 1246 MB, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JJ094313, Nomor Mesin : 3NRH310541 warna putih, dikembalikan kepada pemiliknya sdr. NURUL HAYATI Binti M. KUSASI (alm).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal ... Desember 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Banding dalam Memori Banding yang pada intinya keberatan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo. Jaksa Penuntut umum memandang hukuman yang telah dijatuhkan terlalu ringan. Padahal fakta yang terungkap dipersidangan sebenarnya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum, dan disebabkan kenapa sehingga *judex factie* Tingkat Pertama melakukan putusan yang ringan, tidak berani memutuskan dan mengadili bebas terhadap Termohon Banding/Terbanding. Dalam pertimbangan hukum yang tidak benar dapat terjadi karena berbagai kemungkinan:

- 1.1. Hakim tidak mempunyai cukup pengetahuan hukum tentang masalah yang sedang ditangani. Namun secara normatif seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, karena Hakim dapat memerintahkan setiap pihak untuk menyediakan ahli yang akan memberikan keterangan dan menjelaskan pokok persoalannya di dalam persidangan. Hakim sengaja menggunakan dalil hukum yang tidak benar atau tidak semestinya karena adanya faktor lain seperti adanya tekanan pihak-pihak tertentu, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi independensi Hakim yang bersangkutan.
- 1.2. Hakim tidak memiliki cukup waktu untuk menuliskan semua argumen hukum yang baik disebabkan karena terlalu banyaknya perkara yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang relatif singkat.
- 1.3. Hakim malas untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasannya, sehingga berpengaruh terhadap kualitas putusan yang dibuatnya.

Faktor ini merupakan faktor yang pengaruhnya tidak langsung, namun cukup menentukan kualitas putusan.



Secara ideal, semua kemungkinan yang disebutkan di atas tidak boleh terjadi dalam lembaga peradilan. Jika hal itu terjadi, maka bukan tidak mungkin lembaga peradilan yang seharusnya menjadi gerbang keadilan, justru menjadi tempat terjadinya ketidakadilan. Tidak terkecuali Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi di negeri ini.

Hakim-hakim Agung yang seharusnya menjadi penjaga gawang keadilan terakhir, boleh jadi justru menjadi pihak yang menciptakan ketidakadilan. Seharusnya fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap dipersidangan. singkatnya, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

2. sebagaimana memori banding yang diajukan Saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan dan berlebihan dengan kewajaran pada umumnya disebabkan berupaya agar Terdakwa/Terbanding bersalah dan putusan lebih berat lagi, padahal *judex factie* Tingkat Pertama melakukan putusan sudah tepat yang seyogyanya dan seharusnya memutus bebas, dalam putusan perkara Pidana Nomor:140/PID.B/2019/PN.Mrh, tanggal 28 November 2019.

3. Bahwa fakta hukum yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan nya tidak terbukti. Hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut :

mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dituntut Pasal 480 ke-1 KUHP. kepada Terdakwa yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

- *Barang siapa*

Kemudian kami penasehat hukum terdakwa juga tetap akan membahas mengenai unsur-unsurnya yaitu:

1. Unsur Barang siapa

Bahwa argumentasi Saudara Jaksa Penuntut Umum ini menurut hemat kami terlalu dini untuk dapat menyimpulkan bahwa terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana, sebelum melakukan pembahasan terhadap unsur-unsur delik lainnya, yang pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya.



Bahwa unsur "*barang siapa*" mengandung arti dan menunjukkan tentang subjek pelaku atau siapa-siapa yang telah melakukan tindak pidana yang dimaksud dan didakwakan. Dan oleh karena pengertian "subjek pelaku" atau "siapa pelaku" yang telah melakukan tindak pidana adalah terkait pula dengan pembuktian dari seluruh unsur delik, maka hal itu berarti harus diartikan sebagai "pelaku yang telah memenuhi semua unsur delik atau pasal yang didakwakan kepadanya". Dengan demikian yang tidak boleh dilupakan dalam hal ini adalah pada penekanan kalimat "*barang siapa* yang memenuhi unsur elemen dari pasal tersebut".

Dengan perkataan lain kami kurang sependapat dengan Saudara Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan unsur ini telah terbukti hanya dengan berdasarkan pada argumen terbatas sebagaimana yang dikemukakan di dalam membuktikan unsur ini, sebelum dapat membuktikan secara keseluruhan unsur delik yang didakwakan secara lengkap dan menyeluruh.

2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Bahwa fakta persidangan saksi Henny Farida Binti Fardhy Asyikin (juga sebagai terdakwa) membenarkan bukti kwitansi telah terima dari terdakwa Muhammad Fauzi Bin H. Muhammad Taberi (Alm) dipersidangan, uang sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), dengan menitipkan satu buah kendaraan tertanggal 29 Juli 2019. Dan Selain itu pula terdakwa Muhammad Fauzi Bin H. Muhammad Taberi (Alm) tidak menikmati keuntungan dan hanya karena kemanusiaan membantu meminjam uang terhadap saksi Henny Farida Binti Fardhy Asyikin (juga sebagai terdakwa) yang menyampaikan secara langsung kepada terdakwa pada saat di rumah terdakwa yaitu "saya sangat membutuhkan sekali uang untuk berobat orang tua saya yang sekarang sakit lagi dirawat di rumah sakit mau operasi".

Bahwa menurut kami sebagai terdakwa apa yang telah disampaikan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya terkait unsur ini merupakan kesimpulan yang keliru, Sehingga di dalam hal ini telah terjadi rangkaian fakta yang imajinatif semata-mata. Imajinasi seperti ini tidak boleh dilakukan karena di dalam perkara pidana yang ingin dicari adalah kebenaran materiil berdasarkan atas rangkaian fakta yang benar dan



objektif. Bahwa berkenaan dengan pembuktian unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ini dihubungkan dengan kesimpulan dari Saudara Jaksa Penuntut Umum, maka menurut kami issue hukum yang patut untuk dipertanyakan dan dijawab adalah: Apakah Terdakwa mempunyai niat (met opzet?) untuk Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan?

Bahwa unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan teori hukum mengenai “kesengajaan” (opzet). Dengan perkataan lain dengan teori “kesengajaan” (opzet) ini maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur pokok dalam Hukum Pidana, apakah Terdakwa memang mempunyai “kesengajaan” (opzet) untuk melakukan perbuatan “dengan tujuan Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan itu dilarang, tetapi tetap dilakukannya. (Bandingkan pendapat Prof. Remmelink, dalam buku terjemahan “Hukum Pidana”, terbitan PT. Gramedia Pustaka Utara, Jakarta. 2003. halaman 152 dst).

Bahwa penjelasan hukum tentang pengertian “kesengajaan” (opzet) dalam kaitannya dengan pengertian “kesengajaan sebagai tujuan” (opzet als oogmerk) ini dengan sangat lengkap dapat ditemui dalam buku karangan Drs.P.A.F.Lamintang, SH, “Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang berlaku di Indonesia”, Cetakan ketiga. Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997, halaman 275-322. Pokok-pokok penjelasannya akan dikemukakan di bawah ini :



Bahwa yang menjadi masalah pokok dalam unsur “dengan tujuan Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Apakah pengertian “dengan tujuan” (*met het oogmerk*) itu sama pengertiannya dengan kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*).

Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam disiplin hukum pidana bahwa pada dasarnya, suatu undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri (*het hoofdeinspel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard*), tetapi oleh karena KITAB Undang-Undang HUKUM PIDANA tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “dengan tujuan” tersebut, maka perlu dicari penjelasannya dalam doktrin dan padanan pengertiannya dalam KUHP tersebut.

Bahwa walupun demikian, suatu penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas itu tidaklah boleh menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembuat undang-undang (vide *Hoge Raad*, 12 Nopember 1900 dan 21 Januari 1929, NJ.1929, W.11963);

Bahwa dalam pengertian “oogmerk” selalu terkandung suatu motif, yaitu motif yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir atau suatu “eindoe” yaitu untuk memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dalam hal ini untuk Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Bahwa “*met het oogmerk*” adalah “*de bedoeling van de dader in de toekomst*” (tujuan dari pelaku dikemudian hari) (vide Van Bemmelen: *Ons Strafrecht I*: 1971).

Bahwa apabila pembuat undang-undang (*Wetgever*) menggunakan perkataan “*met het oogmerk*” dan bukan “*opzettelijk*”, wajarlah kiranya apabila bagi perkataan “*met het oogmerk*” itu diberi pengertian tersendiri sebagaimana mestinya. Pendapat ini sejalan dengan *Memorie van Toelichting* dan saran dari *Raad van Staat* yang bermaksud membuat suatu perbedaan antara pengertian yang sempit dari “oogmerk” yang diartikan sebagai “*naaste doel*” yakni suatu “*gequalificeerd opzet*” yang



merupakan suatu "*eigenaarde reicthing van den wil*" atau "suatu sifat yang aneh dari suatu kehendak". Dalam pengertian sebagai "*naaste doel*", maka "*oogmerk*" disini mempunyai arti yang lebih terbatas daripada pengertian "*opzet*" (vide Pompe: *Handboek van het Nedelands Strafrecht*, 1959);

Bahwa "*oogmerk*" itu haruslah diartikan sebagai "*naaste doel*" dan bukan sebagai "*verwijderde doel*" (tujuan tidak langsung), makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku atau suatu usaha untuk mendapat tujuan lebih lanjut (*het streven van een nader doel – bijkomend oogmerk* – vide Van Hamel: *Inleiding tot de studie Nederlands Strafrecht*", 1927).

Bahwa apabila saudara Jaksa Penuntut Umum tidak merangkaikan pemaknaan mengenai "tanggungjawab" sebagaimana dimaksud secara kontekstual maka menurut hemat kami di dalam hal ini saudara Jaksa Penuntut Umum telah melakukan apa yang dinamakan dengan istilah "*epistemic lag*" yakni adanya kesenjangan di dalam merangkai fakta sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi bias dan tidak menunjukkan suatu hasil yang objektif. Hal ini disebabkan karena Saudara Jaksa Penuntut Umum hanya meyakini hukum sebagai suatu sistem normatif yang mengikat sehingga tidak berusaha untuk mencari solusi dalam hubungan antara hukum dan kenyataan sebagai landasan untuk menuntut berat ringannya tuntutan terhadap terdakwa, padahal dalam hal ini terdakwa lah merupakan korban karena niat "kemanusiaan" terdakwa untuk membantu meminjamkan uang terhadap orang tuanya terdakwa Henny Farida Binti Fardhy Asyikin lagi sakit mau dioperasi. Perlu dicermati arti "kemanusiaan" terdakwa disini yaitu terbatas merasa iba apa yang pernah orang lain rasakan ia pernah rasakan hingga memberikan bantuan sesuai kemampuannya yaitu dalam hal ini meminjamkan uang, bukan berarti segala-galanya harus diberikan kepada orang lain, melainkan kemanusiaan yang terbatas yang manusiawi. Dilain pihak Sikap Saudara Jaksa Penuntut Umum demikian sangat relevan dengan apa yang pernah dikemukakan oleh F.Castberg : "*suatu fakta bahwa orang yang mengenal karakter normatif dari hukum, yang meyakini hukum sebagai sistem normatif yang mengikat, tidak pernah berusaha untuk membuat suatu solusi yang dapat memecahkan hubungan antara hukum dan realitas*". (Lihat F.Castberg "*Problem of Legal Philosophy*", 2nd English edition. Oslo University Press.London. 1957. hal, 86).



Dengan perkataan lain di dalam pemikiran hukum Saudara Jaksa Penuntut Umum yang ada hanyalah bagaimana untuk “menghukum” terdakwa meskipun harus mengaburkan dan bahkan mengeliminir adanya fakta hukum yang kebenarannya dapat dipertanggung-jawabkan secara yuridis pula. Bahwa suatu fakta adalah realitas yang harus diakui kebenarannya dan tidak harus ditutupi-tutupi oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum karena fakta adalah suatu kebenaran materiel yang sangat relevan di dalam pemeriksaan suatu perkara pidana. Di dalam hubungan ini kami ingin mengutip kembali pendapat dari Prof.Leivingstone Hall yang menyatakan: “*He may not knowingly use perjured evidence or seek to surpres fact or conceal witnesess cable of establishing the innocence of the accuses*”. Maksudnya Penuntut Umum tidak boleh berusaha menekan fakta-fakta atau menutup-nutupi saksi-saksi yang dapat membuktikan ketidaksalahan terdakwa tersebut. (Harvard Series 5).

4. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana adanya kwitansi penitipan mobil Calya DA 1246 MB tertanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani terdakwa Henny Farida Binti Fardhy Asyikin beserta saksi serta adanya pengakuan terdakwa Henny Farida Binti Fardhy Asyikin membenarkannya adanya penitipan mobil tersebut, sehingga jelas hal ini merupakan hubungan keperdataan buka masalah pidana, sehingga demi hukum dan keadilan permasalahan ini tidak ada unsur pidananya. Secara logika hukum saja masalah uang yang telah diserahkan oleh klien kami terbanding kepada terdakwa Henny Farida Binti Fardhy Asyikin untuk mendapatkan kembali uang klien kami terbanding dan kemana harus menuntut, hal ini tentu jelas masalah ini adalah keperdataan. Lain hal mobil korban tidak kembali dan tidak ada bukti kwitansinya (terlampir).

Bahwa dengan demikian Memori Banding Jaksa Penuntut Umum harus ditolak, sebaliknya perbuatan Terdakwa/Terbanding harus dinyatakan tidak terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penadahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo harus dibebaskan demi hukum dan keadilan.

Berdasarkan keberatan yang telah diuraikan diatas mohon dapat kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding.

MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Fauzi Bin H. Muhammad Taberi (Alm) tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
 2. Membebaskan kepada Terdakwa dari semua dakwaan tersebut;
 3. Memerintahkan Terdakwa agar dikeluarkan dari dalam tahanan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa tidak membayar biaya perkara;
- Atau : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 28 Nopember 2019 Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mrh, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

- Bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 28 Nopember 2019 Nomor 140/Pid.B/2019/PN.Mrh yang telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penadahan dan kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan beralasan menurut hukum, oleh karena hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur pasal yang didakwakan dengan mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan ‘
- Bahwa memori banding dari Penuntut Umum tidak ada memuat hal hal yang baru yang dapat dipertimbangkan pada tingkat banding ini dan sebagian besar hanya pengulangan dari Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) begitu juga dengan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa juga hanya pengulangan dari Nota Pembelaan dimana kesemuanya tidak ada mengungkap fakta fakta atau hal hal baru yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding. Memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding sebenarnya telah terakomodir dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 28 Nopember 2019 Nomor 140/Pid.B/2019/PN.Mrh ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor : 155/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa semua pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Memori Banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada dasarnya isinya tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, sehingga Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 28 November 2019, Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mrh sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar baik dalam penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun dalam penerapan hukumnya, serta penjatuhan pidananya oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo, 27 (1), (2), pasal 193 (2) b, KUHP, tidak ada alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 (1) KUHP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mrh, tanggal 28 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor : 155/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Selasa Tanggal 14 Januari 2020 oleh kami H. AJIDINNOR S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, TAJUDIN, S.H dan SUMANTONO, S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 23 Desember 2019, Nomor 155/PID/2019/PT BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh M. SABERANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Ketua,

H. AJIDINNOR, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TAJUDIN, SH

SUMANTONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. SABERANI

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor : 155/PID/2019/PT BJM